

1501414-56.2021.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Teresa Cristina Cabral Santana

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2170543/2021 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 18678127 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 1278/21/107 -

06º D.P. SANTO ANDRÉ, 1278/2021 - 06º D.P. SANTO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

2ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Processo Digital nº:

1501414-56.2021.8.26.0540 Controle: 2021/000766

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2170543/2021 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 18678127 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 1278/21/107 -

06º D.P. SANTO ANDRÉ, 1278/2021 - 06º D.P. SANTO ANDRÉ, 2170543 - 06º D.P. SANTO

ANDRÉ

Réu:

PEDRO MILER PEREIRA SANTANA e outro

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Audiência: Instrução, Debates e Julgamento

Advogado(a) constituído(a) Veronica de Lourdes do Nascimento 223228/SP (YURI)

Defensor(a) público(a): Dr(a). Giancarlo Silkunas Vay (PEDRO)

Promotor(a) de Justiça: Dr(a). MICHELLE BREGNOLLI DE SALVO

Aos 26 de julho de 2022, nesta cidade e Comarca de Santo André, Estado de São Paulo, realizado de forma virtual, com a concordância das partes, presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). TERESA CRISTINA CABRAL SANTANA, MM(a) Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Criminal, comigo Escrevente, ao final assinado, foi por ordem da MM(a).

Juiz(a), aberta, com as formalidades legais, a audiência supra, em que figuram como partes as acima mencionadas. Os depoimentos e declarações foram colhidos por videoconferência.

Como não houve oportunidade anteriormente de conversarem, por determinação do(a) MM(a). Juiz(a) permaneceram na "sala virtual" exclusivamente o defensor(a)

público(a) e seu representado para contato prévio. Terminada a reunião privada, o que foi informado pelo "chat" da ferramenta Teams, em mensagem escrita, o magistrado retornou para a "sala virtual" e autorizou o ingresso dos demais participantes, dando início à audiência.

Antes do interrogatório, foi dada a oportunidade para os defensores conversarem com

seus representados, o que foi dispensado.

PRESENTES os réus Pedro e Yuri, defensores e testemunha(s) Diego e Marcell.

Foi produzida prova consoante termos em apartado. Foi(ram) ouvida(s) as testemunhas Marcell e Diego, bem como interrogado(s) o(a)(s) ré(u)(s).

A seguir, a Dra. Promotora aditou a denúncia para desclassificar a denúncia para porte de drogas e uso pessoal, oferecendo proposta de transação penal.

A seguir pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dito que: Recebo o aditamento da denúncia ofertada contra o(a)(s) ré(u)(s). Foram citados os réus nesta data.

Dada a palavra a(o) Dr(a). Promotor(a) de Justiça, disse: " MM(a). Juiz(a), presentes os requisitos do Artigo 76 da Lei 9099/95, proponho aos autores do fato a pena restritiva de direitos, na modalidade de prestação de outra natureza, consistente na entrega de um salário mínimo/cada um, para uma entidade pública ou privada com destinação social, devidamente cadastrada (cf. artigo 45, § 2º do Código Penal). A entrega deverá ser feita no prazo de 30 dias com a juntada do recibo nos autos. Outrossim, considerando que houve aceitação dos autores do fato e das Defesas, requeiro seja homologada a transação penal, aguardando-se em cartório, o cumprimento do acordo, no prazo estabelecido.

Pelo MM(a). Juiz(a) foi dito que: 1- Torno sem efeito o recebimento da denúncia, diante da desclassificação. 2- "Considerando que a proposta do Ministério Público foi aceita pelas partes, homologo, aplico aos Autores Pedro e Yuri com fundamento no artigo 76, § 4º, da lei 9.099/95, a pena restritiva de direito, consistente na doação ao IALP CRECHE - Inst. Assis. L. Pollone - CNPJ 57.513.582.0001-27, com endereço à Av. Dom Pedro I, 3643, Vila Helena, Santo André, São Paulo-SP, CEP: 09430-410, telefone: 11-4453-2811 (Responsável: Marinete) de , que deverá ser entregue no prazo de 30 dias a contar desta data. Os autores deverão fazer contato com a entidade para combinar a melhor forma de realizar a doação e receber o(s) comprovante(s) da entidade.

O autor Pedro confirmou seus dados de contato como sendo: (11) 94830-1796 e pedromiler98@gmail.com .

O(a) advogado(a) de Yuri confirmou que fará a juntada do(s) comprovante(s) de pagamento nos autos.

Deverá o autor do fato Pedro juntar o comprovante aos autos, apresentando-o no cartório localizado no Fórum de Santo André ou encaminhando-o por e-mail para o endereço: stoandre2cr@tjsp.jus.br . Após a juntada do(s) comprovante(s), deverá ser aberta vista dos autos ao Ministério Público, para manifestação, vindo conclusos para extinção da punibilidade. Saíndo cientes os presentes, inclusive de que a presente sanção não constará da certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no artigo 76, § 4º, da Lei 9.099/95. Os presentes também saem cientes de que o não cumprimento da sanção imposta acarretará a execução do acordo. Publicada nesta audiência. Registre-se apenas para impedir novamente a concessão do mesmo benefício no prazo de 05 (cinco) anos. Tratando-se de processo digital, dispensada a assinatura das partes. Os presentes em audiência restaram cientes do teor do presente termo. PUBLICADA EM AUDIÊNCIA. Desta deliberação saem os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, este termo segue assinado eletronicamente pela Juíza, deixando de se coletar a assinatura das partes nos termos dos artigos 1269, §1º da NSCGJ, e nos moldes do Comunicado CG nº 284/2020. Eu, Wagner Shimabukuro, Escrevente Técnico Judiciário, lavrei e subscrevi.